

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 303-ЭС25-15393

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

29 декабря 2025 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев ходатайство краевого государственного специализированного автономного учреждения «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» (далее – заявитель) об отсрочке уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 04 июня 2025 г. и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05 декабря 2025 г. по делу № А32-55513/2024,

установила:

на основании пункта 2 статьи 333²² Налогового кодекса Российской Федерации арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333⁴¹ настоящего Кодекса.

Изучив приложенные к ходатайству материалы, суд приходит к выводу о доказанности заявителем отсутствия возможности уплатить государственную пошлину в установленном порядке и размере.

При указанных обстоятельствах ходатайство заявителя подлежит удовлетворению.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 102, 291³ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определила:

ходатайство краевого государственного специализированного автономного учреждения «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» удовлетворить.

Предоставить краевому государственному специализированному автономному учреждению «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» отсрочку уплаты государственной пошлины в размере 80 000 рублей сроком до окончания производства по настоящей кассационной жалобе.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Т.В.Завьялова